МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 12 дугаар сарын 22 № 4/30 Улаанбаатар хот

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст хандаж Дархан-Уул аймгийн ....сумын ... дугаар баг ... дүгээр байрны ... тоотод оршин суугч, иргэн ... ирүүлсэн гомдолдоо “Би 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Дархан-Уул аймгаас Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд ирж тусгаарлагдан эмчлүүлж байна. Гэвч миний ... настай болон ... нас ... сартай 2 хүүхдээс коронавирус илрээгүй байхад надтай хамт тусгаарлаж байгаад санаа зовж байгаа тул 2 хүүхдээ яаралтай гаргах хүсэлтэй байна. Мөн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Цагдаагийн газраас миний хувийн мэдээллийг нийтэд ил болгож цахим орчинд тарааснаас болж хүмүүс цахим мэдээллийн хэрэгсэл (фэйсбүүк)-ээр миний нэр төрд маш их халдаж, доромжилж байгаад гомдолтой байна. Яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү ” гэжээ.

Дархан-Уул аймаг коронавируст халдварын нэг голомт болж аймгийн Онцгой комиссын зүгээс цаг алдахгүй шуурхай арга хэмжээ авч голомтыг хумьж байгаад Комиссын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох ажиллагааг явуулж Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газрын дэд дарга бөгөөд Эрүүгийн тасгийн дарга Ц.Отгондаваагаас тодруулахад “...Халдвар авсан иргэн ....-ын өгсөн мэдээллээр дан хавьтлын 45 иргэн, 2 дахь хавьтлын 932 хүнийг богино хугацаанд бид олж илрүүлсэн. Явсан маршрут болон зураг, дан хавьтлын хүмүүсийн нэр, утасны дугаар, орсон гарсан газруудын мэдээллийг Цагдаагийн газраас холбогдох ажиллагааг явуулж бэлтгэсэн мэдээлэл байсан. Гэтэл энэ тухай мэдээлэл Дархан-Уул аймгийн Онцгой Комисс, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар болон өөр бусад эх үүсвэрээс алдагдсан уу гэдгийг бид одоогоор шалгаагүй байна. Цаашид энэ иргэний мэдээллийг тараасан асуудлыг шалгана. Тус иргэний зураг нийтлэгдсэн мэдээлэл иргэдийн дунд цахим орчинд тархсаныг тухайн мэдээлэл нийтлэгдсэн орой нь “Дархан хамгийн том зарын групп” фэйсбүүк хуудасны администтай холбогдож бүх мэдээллүүдийг устгуулсан. Бид иргэн ....-ыг эдгэрсний дараагаар түүнтэй уулзаж уучлалт хүснэ. Тухайн иргэнтэй холбоотой асуудлаас улбаалаад бид туршлагажиж халдвар авсан дан болон ойрын хавьтлыг Да1, Да2 гэх мэтчилэн код ашиглаж байгаа болно...” гэжээ.

Мөн Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газрын халдвар судлаач н.Өлзийжаргалаас гомдолд дурдсан асуудлыг тодруулахад “... Халдвар авсан иргэн .....-ын хүүхдүүдийг маань харах хүн байхгүй, аав нь хөдөө ажилладаг тул аваад явъя гэж хэлсэн. Бид түүнийг 2 хүүхэдтэй нь хамт 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв рүү хүргэж өгсөн. Эмнэлзүйн хувьд коронавирусын хариу нь эерэг гарсан хавьтлыг сөрөг хавьталтай хамтад нь тусгаарлаж болохгүй ...” гэсэн байна.

Коронавирусын хариу нь эерэг гарсан иргэн ...-ыг хүүхдүүд болох ... настай ....., ...

настай ... нарын хамтаар Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн Бруцеллёзын 2 дугаар тасагт 21 хоног, Яармагийн Хүүхдийн эмнэлгийн 2 давхарын 1 дугаар өрөөнд 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 17-ны өдрийн хооронд тус тус тусгаарласан байна.

Мөн "Дарханы хамгийн том зарын групп" фэйсбүүк хуудаст 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 16 цаг 28 минутад иргэн ....-тай холбоотой дан болон ойрын хавьтлын хүмүүсийн мэдээллийг олон нийтийн сүлжээгээр иргэд хоорондоо солилцсон байна. Тус мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд иргэн ...-ын зураг, машины дугаар, ойрын хавьтлын хүмүүсийн утасны дугаар, нэр гэх мэт мэдээллийг ил гаргаж энэхүү мэдээлэлд эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол, эрүүл мэндийн байдлаар нь илтэд ялгаварлан гадуурхсан, гутаан доромжилсон тэднийг үзэн ядсан шинжтэй сэтгэгдэл түгээмэл илэрхийлэгдэж байна. Ийнхүү халдвар авсан иргэн болон түүний ойрын хавьтлын хүмүүсийн нэр, зураг хувийн мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр тараагдсан нь түүний нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхол, эрүүл мэндийн байдал, илтэд ялгаварлан гадуурхсан, халдашгүй дархан байх эрх ноцтой зөрчигдөх нөхцөл байдал бий болжээ. Энэ үйлдэл нь хувь хүн, түүний гэр бүл, хүүхдүүдийн хэвийн амьдрах, сурах, ажиллахад удаан хугацааны сөрөг нөлөө үүсгэх үр дагаварт хүргэх магадлалтай болохыг анхаарах шаардлагатай байдаг.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна. Тэдэнд оюун ухаан, өрлөг сэтгэл заяасан бөгөөд өөр хоорондоо ахан дүүсийн ёсоор харилцах ёстой", Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна", Монгол улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад "эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй", 17 дахь заалтад "Төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална" гэж иргэдийн эрхийг баталгаажуулсан. Мөн Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд зааснаар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргах шийдвэр, арга хэмжээ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах тохиолдолд үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, нийгмийн эрүүл мэнд, эсхүл хүний бусад үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилготой байх, энэхүү зорилгод хүрэхэд зайлшгүй, тохирсон байх шаардлагыг нэг мөр хангах юм.

Иймд цар тахлын үед эмчилгээ болон тусгаарлалтын арга хэмжээг авахдаа халдвар авсан иргэнийг халдвар илрээгүй хүмүүстэй цуг тусгаарлаж байгаа үйлдлийг дахин гаргуулахгүй байх, коронавируст халдвараар өвчилсөн, өвчилсөн байж болзошгүй иргэний хувийн мэдээллийг хамгаалах, тэднийг ялгаварлан гадуурхах, гутаан доромжлохоос урьдчилан сэргийлэх, ийм үйл ажиллагааг хууль заасан аргаар таслан зогсоох ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасаны дагуу 7 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД